

Synopse

Teilrevision des Dekrets betreffend die kantonale Zuständigkeitsordnung zum eidg. Luftfahrtgesetz in Erfüllung der Postulate 2019/343 von Béatrice von Sury d'Aspemont: «Drohnenflugverbot – Wer hat die Kompetenz dafür?» und 2019/341 von Jan Kirchmayr: «Verbot von unbemannten Luftfahrzeugen in Kompetenz der Gemeinden»

Von diesem Geschäft tangierte Erlasse (SGS Nummern)

Neu: –
Geändert: 486.1
Aufgehoben: –

Geltendes Recht	Arbeitsversion
	[Geschäftstitel]
	<i>Der [Autor]</i> <i>beschliesst:</i>
	I.
	<i>Keine Hauptänderung.</i>
	II.
	Der Erlass SGS 486.1 , Dekret betreffend die kantonale Zuständigkeitsordnung zum Eidg. Luftfahrtgesetz vom 17. November 1952 (Stand 1. Januar 2015), wird wie folgt geändert:
	§ 5a Art. 51 Abs. 3 Luftfahrtgesetz i.V.m. Art. 34 Verordnung des UVEK über Luftfahrzeuge besonderer Kategorien ¹ Der Kanton ist zuständig für den Erlass von zusätzlichen Vorschriften gemäss Art. 51 Luftfahrtgesetz in Verbindung mit Art. 34 Verordnung des UVEK über Luftfahrzeuge besonderer Kategorien (VLK) vom 24. November 2022 , welche der Verminderung der Umweltbelastung und der Gefährdung von Personen und Sachen auf der Erde dienen.

Geltendes Recht	Arbeitsversion
	² Die Einwohnergemeinden können für ihr Gemeindegebiet in einem Reglement eigene Vorschriften gemäss Art. 51 Luftfahrtgesetz in Verbindung mit Art. 34 VLK erlassen, sofern folgende zwei Kriterien erfüllt sind: a. Sie dienen der Verminderung der Umweltbelastung und der Gefährdung von Personen und Sachen auf der Erde. b. Sie beziehen sich auf ein begrenztes, besonders schützenswertes Areal oder Gebiet der Gemeinde. ³ Die Behörde, welche zusätzliche Vorschriften erlassen hat, meldet dies zusammen mit dem entsprechenden, digitalen Kartenmaterial umgehend dem Amt für Geoinformation zwecks mit den Bundesbehörden koordinierter Erfassung in den Übersichtskarten. ⁴ Die Behörde, welche zusätzliche Vorschriften erlassen hat, ist zuständig für den Erlass von Ausnahmebestimmungen und legt die Zuständigkeit für die Behandlung von Ausnahmegesuchen fest. ⁵ Zusätzliche Vorschriften des Kantons und der Einwohnergemeinden über Luftfahrzeuge besonderer Kategorien gelten nicht für den Einsatz von derartigen Luftfahrzeugen: a. Im Ernstfall durch die Polizei, die Rettungsdienste, die Feuerwehr, den Zivilschutz, die regionalen Führungsstäbe und den Kantonalen Führungsstab; b. Zur Rehkitzrettung und für landwirtschaftliche Arbeiten, sofern durch äussere Umstände, namentlich die Wetterbedingungen, eine besondere Dringlichkeit gegeben ist, welche die Einholung einer Ausnahmegewilligung verunmöglicht.
	III.
	<i>Keine Fremdaufhebungen.</i>
	IV.
	[Abschlussklausel]